

1500208-74.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... ser declarado perdido. Derradeiro, o tráfico era realizado em concurso com menor (certidão de nascimento às fls. 82), a atrair a incidência da causa de aumento no artigo 40, VI, da Lei de Drogas. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade apenas e tão somente do crime de tráfico imputado na denúncia, com a respectiva causa de aumento, pelo concurso eventual com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500208-74.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2039436/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 22952162 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 349/22/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2039436 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MÁRIO AUGUSTO CABRAL SOUZA MENDES

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" e Art. 35 "caput" ambos do SISNAD ambos c/c Art. 61 "caput", II, "j" c/c Art. 69 "caput" ambos do CP c/c Art. 40 "caput", VI do SISNAD

Data da Audiência:

27/04/2022

Aos 27 de abril de 2022, às 16 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, a Dra. Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, Promotora de Justiça; o Réu MÁRIO AUGUSTO CABRAL SOUZA MENDES, acompanhado da Defensora, Dra. Ana Paula Gomes Santos, bem como as testemunhas arroladas Ramon Fernandes Assunção Junior (PM) e Gregori Moras de Oliveira (PM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma

individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, a defesa informou já haver realizado a entrevista reservada com o acusado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de MÁRIO AUGUSTO CABRAL SOUZA MENDES por suposta incursão na figura típica descrita no Art. 33 "caput" e Art. 35 "caput" ambos do SISNAD ambos c/c Art. 61 "caput", II, "j" c/c Art. 69 "caput" ambos do CP c/c Art. 40 "caput", VI do SISNAD. Narra a denúncia (fls. 1/3) que, no mês de fevereiro de 2022, nesta cidade e Comarca de Tatuí, MARIO AUGUSTO CABRAL SOUZA MENDES, qualificado nestes autos, associou-se com o adolescente V. C. F. para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas. Ainda, no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 19h30, na Praça Eduardo Bastos e na rua José Marques Júnior, nº 107, nesta cidade e Comarca de Tatuí, MARIO AUGUSTO CABRAL SOUZA MENDES, previamente ajustado, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com o adolescente V. C. F., trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 26 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 17,35 gramas; 14 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 22,98 gramas; e 10 porções de "crack", substância composta por cocaína, com peso bruto aproximado de 1,76 gramas; sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se que o denunciado e o adolescente praticavam o tráfico na Praça Eduardo Bastos, dividindo as tarefas na empreitada criminosa. Para tanto, MARIO e V. traziam algumas porções em mãos, para facilitar as entregas aos interessados, e mantinham o restante guardado no terreno situado na rua José Marques Júnior, de forma a dificultar a apreensão. Policiais Militares efetuavam patrulhamento de rotina quando receberam informação de que o denunciado e o adolescente estavam praticando o comércio ilegal, sendo descritas suas características físicas e vestes. A informação ainda dava conta de que as drogas ficavam escondidas no terreno. Os agentes públicos avistaram o denunciado e o adolescente no "ponto de comércio" e procederam à abordagem. Em revista pessoal, com V. foram encontradas 10 porções de "crack" e 02 porções de cocaína, além de R\$39,00 e aparelho de telefonia celular. Com MARIO foram localizadas 02 porções de "maconha" e R\$83,50. Dando continuidade, com o apoio de cães farejadores, os policiais localizaram, no terreno, entre alguns tijolos, mais 24 porções de cocaína e 12 porções de "maconha". Auto de prisão em flagrante às fls. 6. Solto em audiência de custódia às fls. 38/42. Depoimento do adolescente V. C. F. em solo policial às fls. 9. Auto de exibição e apreensão às fls. 14/5. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 16. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 64/6. Informação sobre o local dos fatos às fls. 67/8. Certidão de nascimento do adolescente V. C. F. às fls. 82. Notificação às fls. 87. Defesa preliminar apresentada às fls. 92/4. Não foram arroladas testemunhas pela Defesa. Constan nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 19/04/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 103/4). Citação às fls. 128. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, anoto que oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 81, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na

questão, com a nota de que o Réu permanece negando os fatos. Ultrapassada essa questão, no mérito, a ação penal procede, em parte. Autoria e materialidade delitivas do crime imputado na denúncia aditada restaram suficientemente comprovadas nos autos apenas e tão somente em relação ao tráfico de drogas, anotado que recentemente foi alterado o entendimento deste Julgador a respeito da configuração da associação, passando-se a exigir a estabilidade, definição que demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. E a alteração veio, como sempre, na filosofia da garantir isonomia entre os jurisdicionados, na realidade da Comarca, mas também em atenção à orientação predominante dos Tribunais Superiores, notadamente diante da natureza do interesse aqui versado, a liberdade. Isso porque, consultando a jurisprudência do Egrégio Tribunal Bandeirante, especialmente v. acórdãos proferidos durante o ano de 2019, versados sobre sentenças da lavra deste magistrado, localizou-se ao menos 18 ocorrências, 15 das quais importaram em reformas parciais das condenações para absolvição de Réus, então condenados pelo delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas. Sem analisar caso a caso, para evitar despropositado elastério, consigo que foram mantidas as condenações nos autos dos Apelos: (i) 1500769-40.2018.8.26.0571 (Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Jaime Ferreira Menino, D.J. 24/09/2019); (ii) 1500936-57.2018.8.26.0571 (Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Luiz Antônio Cardoso, D.J. 13/08/2019) e (iii) 000616-81.2018.8.26.0571 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Euvaldo Chaib, D.J. 26/02/2019). De outro turno, houve reforma nos autos dos apelos: (1) 1500065-90.2019.8.26.0571 (Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Mário Devienne Ferraz, D.J. 07/10/2019); (2) 1500612-80.2018.8.26.0599 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Roberto Porto, D.J. 24/09/2019); (3) 0002671-11.2016.8.26.0624 (Colenda 5ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Damião Cogan, D.J. 05/09/2019); (4) 1500868-10.2018.8.26.0571 (Colenda 2ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Francisco Orlando, D.J. 19/08/2019); (5) 0000653-45.2017.8.26.0571 (Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Marco de Lorenzi, D.J. 01/08/2019); (6) 0000987-79.2017.8.26.0571 (Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Nelson Fonseca Júnior, D.J. 25/07/2019); (7) 1500697-53.2018.8.26.0571 (Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, Relatora Desembargadora Rachid Vaz de Almeida, D.J. 04/07/2019); (8) 0000032-19.2015.8.26.0571 (Colenda 15ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Cláudio Marques, D.J. 16/05/2019); (9) 0000422-81.2018.8.26.0571 (Colenda 13ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, D.J. 24/04/2019); (10) 0011026-73.2017.8.26.0624 (Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, D.J. 08/04/2019); (11) 0000181-78.2016.8.26.0571 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Euvaldo Chaib, D.J. 26/03/2019); (12) 0000430-58.2018.8.26.0571 (Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Lauro Mens de Mello, D.J. 21/03/2019); (13) 0000574-32.2018.8.26.0571 (Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Costabile e Solimene, D.J. 14/02/2019); (14) 1500181-33.2018.8.26.0571 (Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Eduardo Abdalla, D.J. 13/02/2019) e (15) 1500160-57.2018.8.26.0571 (Colenda 11ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Salles Abreu, D.J. 12/12/2018). Como visto, nessa breve compilação, variadas Câmaras do

Egrégio Tribunal de Justiça têm exigido, para manutenção da condenação pelo crime de associação, a prova da estabilidade. É certo que, em alguns casos, essa conclusão é extraída da quantia de envolvidos, do fato de eventualmente serem parentes ou residirem sob o mesmo endereço, bem como da quantidade de entorpecente apreendido, numa aproximação da figura do art. 35 com o profissionalismo para a traficância, porém, via de regra, a prova da estabilidade é exigida, ainda que a interpretação possa se fazer de forma casuística, de modo que, em linhas gerais, agora, o julgador passa a se curvar à orientação estabelecida, sem caráter vinculante, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Colendo Superior

Tribunal de Justiça, nos autos do HC 139.942/SP, julgado em 19/11/2012, e de cuja ementa do V. Acórdão se extrai, no que interessa: "Exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade para a caracterização do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06". Na mesma ementa, consignou-se a atipicidade da conduta se esse ânimo associativo não for permanente, mas apenas esporádico, eventual, conclusão da qual não se pode ultrapassar na hipótese, ao menos a partir das provas trazidas pela acusação. Note-se que os policiais Ramon e Gregori sequer conheciam o acusado e o adolescente Vitor até então, e assim não trouxeram qualquer informação pretérita a respeito do envolvimento deles de maneira conjugada, sequer apontando se já os tinham visualizado juntos. Enfim, embora este juízo ainda faça a ressalva do seu posicionamento, não mais se sustentando dispensar a estabilidade para efeitos da caracterização do crime de associação para o tráfico, pena de comprometer a isonomia merecida pelos réus diante de entendimento que se afirma dominante, e num caso em que demonstrado apenas o concurso eventual, com a nota de que os policiais sequer conheciam o adolescente Vitor até então, a absolvição no que atine à imputação de infração ao disposto no art. 35, da Lei de Drogas, é medida que se impõe. O mesmo não se pode dizer em relação ao tráfico. Nesse particular, referendando as declarações prestadas em solo policial (fls. 07/08), os militares, servidores cujas reputações se presumem ilibadas, e que nenhum motivo se comprovou possuírem para, conluiados, prejudicar terceiro inocente, trouxeram (faz-se uma síntese dos depoimentos, que se complementam sem contradições relevantes, afora a divergência a respeito do cabelo ou calvície do denunciante anônimo, essa por demais periférica no contexto da lei de regência) que após receberem denúncia anônima (preservada a não identificação na proteção de cidadãos de bens, vulneráveis diante da implacável perseguição de traficantes nessas pequenas localidades) dando conta de que Mário e Vitor, trajados de determinada forma, estavam traficando nas proximidades da Praça Eduardo Bastos e alocando as drogas num terreno próximo, com construção em andamento, para lá se dirigiram, abordando várias pessoas, entre os quais aqueles cujos prenomes foram declinados (somente o averiguado maior chamado Mário, aliás), nas revistas encontradas, com Vitor, 10 porções de crack e 2 porções de cocaína, além de R\$39,00, e com Mário, 2 porções de maconha e R\$83,50. Estendidas as diligências para as a construção também apontada, com o auxílio de cão farejador, os depoentes encontraram outras 24 porções de cocaína e 12 porções de maconha, limitando-se Mário a dizer que se tratava de usuário e restando silente o adolescente. Abra-se um parêntesis para consignar que a potencialidade lesiva veio atestada pelo laudo de fls. 64/6, como sendo, 26 porções cocaína, com 4,41 gramas líquidos; 14 porções de maconha, com 22,1 gramas líquidos e 10 porções de crack, com 1,45 gramas líquidos. Interrogado, na esteira das declarações de fls. 10 (o adolescente permaneceu silente - fls. 09), o acusado negou a posse de qualquer droga, bem como o contato com o desconhecido Vitor, todavia, restou desamparada a sua versão, pois, elucidada com êxito a denúncia anônima recebida, que identificava os traficantes concursados pelos prenomes e vestimentas, tal qual relatado, não só trazendo drogas e numerário, quanto custodiando mais nas proximidades, à disposição de ambos, a afastar qualquer possibilidade de conclusão de custódia para mero uso, sequer suscitada por Mário, embora isso fosse até possível pelo número de unidades que trazia consigo naquele momento, apenas duas de maconha com peso reduzido (a se levar em conta a média sugerida pelo conjunto dessas unidades, de 1,57 gramas líquidos), mas desautorizado esse encaminhamento por todo o contexto já abordado, a tornar inarredável a conclusão, pelo reconhecimento da finalidade mercantil, afinal, foram denúncia anônima certa, confirmação visual do relato (e era esperado que os policiais também abordassem outras pessoas suspeitas porventura encontradas no local, inclusive para que se certificassem do acerto da informação recebida) e apreensão de variadas drogas, maconha, cocaína e crack, parte trazida pelos próprios traficantes e, por demais sugestivo, o mais relevante do estoque escondido numa construção nas proximidades, sendo o descrédito da versão de Mário, sobre forja de droga, igualmente indicativo da responsabilidade daquele que não encontra outra forma de se isentar da imputação que lhe pesa. Enfim, bem elucidado um cenário de tráfico de drogas. E sempre digo, o fato de ser usuário, do que não

há comprovação, embora se alegue à época consumidor de maconha e cocaína, não exclui as atividades de traficância, pelo contrário, as potencializa, pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus consumidores. Quanto ao numerário apreendido, nesse cenário, logicamente relacionado ao comércio ilícito, devem ser declarado perdido. Derradeiro, o tráfico era realizado em concurso com menor (certidão de nascimento às fls. 82), a atrair a incidência da causa de aumento no artigo 40, VI, da Lei de Drogas. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade apenas e tão somente do crime de tráfico imputado na denúncia, com a respectiva causa de aumento, pelo concurso eventual com adolescente, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. Na primeira fase, reservo as circunstâncias desfavoráveis da diversidade de drogas (principalmente porque, a despeito disso, não significativas as pesagens senão para, no contexto todo, afastar eventual caracterização para uso próprio), concurso e alegação de forja para, em concomitância com os antecedentes na infância, na fase derradeira, afastar o redutor em favor do primário sem outro apontamento criminal mensurável (fls. 78/9 e 29). Pena-base no mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos que indiquem a capacidade econômica do acusado. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, "j", do CP, eis que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 150713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), a qual fica compatibilizada com a atenuante da menoridade relativa (fls. 100), então inalterada a reprimenda. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o agente fazia da ilicitude o seu meio de vida, tanto que apanhado no comércio em concurso de pessoas de uma das drogas mais nefastas, crack, em concomitância com maconha e cocaína e, embora as pesagens líquidas de todas elas não fosse expressivas, eram 5 dezenas de unidades ao todo, o que não se mostra desprezível. Afora isso, perante a justiça menorista o acusado que recém adquiriu a maioridade, apresentou recorrentes incidências (fls. 114/22), tanto que era conhecido de ambos os militares que o abordaram por esses envolvimento, entre os quais, dois relacionados ao tráfico de drogas, um deles culminado com remissão (certidão às fls. 114) e o outro com internação e, embora tenha detalhado que as custódias perduraram menos de trinta dias cada qual, fato é que nesse episódio do ano de 2019 (certidão às fls. 115/9), fora apanhado com 78 porções de crack e a internação, ainda que breve, não foi minimamente suficiente para conter a sua propensão para a prática do mesmo delito. Conforme se observa, um crescendo infracional, não contido pelas internações provisória e definitiva. Não é, portanto, neófito na traficância e isso desautoriza a aplicação da benesse, sujeita à apreciação do julgador nas circunstâncias do caso concreto, haja vista a utilização do verbo "poderá". E compete a esse mesmo julgador analisar o caso sob as luzes do art. 42, da mesma Lei de Drogas, ou seja, enfocando de modo preponderante, no caso, a quantidade e natureza da substância e os demais elementos indicativos do profissionalismo, tais como a diversidade (três tipos de droga, entre as quais o nefasto crack), concurso, antecedentes na infância e até mesmo a alegação de forja, que traduz essa inadequação da personalidade, mesmo porque, imputar a agentes públicos a prática de crime exorbita em muito o limite da ampla defesa, pois mais do que mentira em favor próprio, essa sim tolerada em nosso ordenamento (sobre a utilização de tal circunstância como fundamento para a majoração da reprimenda, inclusive, anoto que a questão já passou pelo crivo do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em sede de recursos manejados em face de sentenças proferidas por

este magistrado, sem censura – refiro-me aos apelos nº 0000464-38.2015.8.26.0571, Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Ricardo Tucunduva, D.J.01/12/2016 e nº 0000422-81.2018.8.26.0571, Colenda 3ª Câmara de Direito

Criminal, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, D.J. 24/04/2019). Deve ser respeitada a política do desencarceramento, uma vez legislada e integrada na interpretação dos Tribunais Superiores, todavia, há que se proteger, igualmente, a sociedade, uma vez que segurança e saúde públicas também são princípios constitucionais, de modo que, a particularidade do caso não permite seja o acusado agraciado com tais medidas, recentemente alterados por este magistrado os critérios de aplicação do próprio redutor de molde a compatibilizar a intenção dos Tribunais Superiores e do legislador infraconstitucional (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 7.210/84, na redação dada pela Lei 13.964/19), de repressão menos severa ao chamado traficante de "primeira viagem", com a necessidade de apenar adequadamente aquele que coloca em sério risco o meio social. Mais a mais, respeitosa jurisprudência admite a consideração do passado infracional a título de afastamento do redutor. E se há dúvidas a respeito da pertinência de tal solução, confira-se lição haurida do julgamento do Apelo 0000885-57.2017.8.26.0571, Relator Desembargador Hermann Herschander, Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, d.J. 26/04/18, nos termos do v. Voto condutor do qual se extrai, no ponto confirmando a solução dada por este juízo, inclusive com supedâneo em decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que segue: "[...] Não é o apelante, à toda evidência, o traficante principiante, a quem se destina o apenamento mais brando. [...] Registra-se, ainda, que o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por suas duas turmas criminais, firmou entendimento de que a prática de atos infracionais revela por parte de seu agente a dedicação à atividade criminosa [...]". Também já decidi nesta Vara, em caso de apreensão muito menos significativa, de 12,31 gramas, distribuídos em 40 porções de crack, em condenação que acabou confirmada pela Superior Instância, com a seguinte catedra, naquilo que interessa: "[...] Ausentes agravantes, na derradeira, a despeito da primariedade, não era mesmo o caso de aplicação do redutor da Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º, diante das peculiaridades, porque foi preso guardando e mantendo em depósito 40 "porções" de crack (12,310 g), destacando-se, ainda, a apreensão do dinheiro - sem origem comprovada - e a falta de demonstração de que exerceria qualquer labor lícito, indubitáveis indicadores de dedicação a atividades criminosas, fazendo, do comércio ilícito de drogas, o modo de vida, lembrando-se que a mitigação não é direito subjetivo. [...]" (Apelação nº 0000232-89.2016.8.26.0571, Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal o Egrégio Tribunal Bandeirante, Relator Desembargador Eduardo Abdalla, d.J. 19/04/2017). Afastado o redutor, incide, por fim, a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas (certidão de nascimento do adolescente concursado às fls. 82), e em função dela elevo em 1/6 a pena, tornando-a definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. O regime de cumprimento será o inicial semiaberto, respeitando-se a sugestão do Colendo STJ nos autos do HC 596603/SP sobre a aplicação do disposto no art. 33, § 2º, "b", do CP em caso no qual, a despeito da vida anteacta na infância, houve somente uma internação definitiva, segundo o agente breve diante da pandemia, e inobstante o concurso e variedade de drogas, as pesagens não se mostravam expressivas. Alternatividade vedada tão só pela quantidade de reprimenda, mas também não recomendada socialmente no contexto. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para ABSOLVIDO o réu da acusação de infração ao disposto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, isso com fundamento no art. 386, VII, do CPP, CONDENAR MÁRIO AUGUSTO CABRAL SOUZA MENDES, por incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista a decisão proferida em audiência de custódia às fls. 38/42, não havendo notícias, do que se depreende de sua folha de antecedentes, de que tenha se envolvido em novos ilícitos a partir de então, com a nota de que o regime inicial será o intermediário. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº

33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. A propósito, fica a substabelecida incumbida, pelo grau de seu cargo, comunicar a substabelecete a respeito do início do decurso do prazo. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 88). Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA